

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMEINTOS ANTE ARMAS DE FUEGO DE CARACTER LEGAL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	PR – 7/24
			OI PRENA 14012.1/18

1. OBJETIVO

Desarrollar directivas precisas y efectivas para regular el ingreso de personas armadas debidamente justificadas al recinto portuario, mediante una exhaustiva evaluación que considera la necesidad operativa, la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales. Estas directivas abordarán de manera específica el tipo de porte autorizado, la función de la persona y los motivos detallados de su ingreso. Asimismo, se establecerá un marco para la coordinación efectiva con las autoridades portuarias y otras entidades competentes. La implementación de estas directivas será dinámica, sujeta a revisión periódica, con el objetivo de adaptarse de manera proactiva a cambios en las condiciones de seguridad y a las normativas vigentes. -

2. ALCANCE

Este procedimiento se implementará exclusivamente en el recinto portuario del Puerto de Montevideo, bajo la jurisdicción de la Prefectura del Puerto de Montevideo. Su aplicación abarcará de manera integral todas las actividades y situaciones relacionadas con el ingreso de personas armadas debidamente justificadas, con el propósito de establecer directrices claras y eficaces que salvaguarden la seguridad, la integridad y el funcionamiento adecuado de dicho recinto. Este alcance se extiende a la definición de normativas específicas para el tipo de porte permitido, la función de la persona y los motivos fundamentados de su ingreso, contribuyendo así a la gestión integral de la seguridad portuaria en consonancia con las leyes y regulaciones nacionales vigentes. -

3. REFERENCIAS

- Ley N° 17121 “Competencias de la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional Naval, en Aguas de Jurisdicción o de Soberanía Nacional o Puertos de la Republica”. -
- Ley N° 18315 “Ley de Procedimiento Policial”. -
- Ley N° 19247 “Tipificación de Delitos y Modificación del Código Penal”. -
- Ley N° 19315 “Aprobación de la Ley Orgánica Policial”. -
- Decreto N° 345/020 “Relativos a la Tenencia, Porte, Comercialización y Tráfico de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados”. -
- DISMAR N° 129 “Criterio de Implantación del Capítulo XI-2 del Convenio Solas 74' en su Forma Enmendada y del Código de Protección del Buque y de las Instalaciones Portuarias (PBIP)” y Anexos. -

4. DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS

- ANP: Administración Nacional de Puertos. -
- COMIM: Comando de Infantería de Marina. -PBIP: Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. -
- DIVIN: División de Investigaciones y Narcotráfico. -
- MDN: Ministerio de Defensa Nacional. -
- OCG: Oficial Comandante de Guardia. -
- OPIP: Oficial de Protección de la Instalación Portuaria. -
- PREMO: Prefectura del Puerto de Montevideo. -
- SEPMA: Secretaría de Protección Marítima. -
- SGSP: Sistema de Gestión de Seguridad Pública. -
- TIM: Tarjeta de Identificación Militar. -

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		26/01/2024
DOCUMENTO	Original ☒ Copia Controlada ☐ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMEINTOS ANTE ARMAS DE FUEGO DE CARACTER LEGAL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	PR – 7/24
			OI PRENA 14012.1/18

5. DESARROLLO

Según lo establecido en la DISMAR N° 129 en referencia a la Ley N° 17121, la autoridad marítima nacional es la Prefectura Nacional Naval, por lo tanto, le compete la regularización de las normas de protección en cuanto a las instalaciones portuarias. En este marco, se procede a determinar en qué condiciones estaría autorizada la tenencia y el porte de armas de fuego:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (AJENO A LA ARMADA NACIONAL):

1. Porte de armas en el uniforme de combate:

- Todo funcionario del MDN ajeno a funcionarios de la Armada Nacional, podrán portar armamento a la vista en cuanto este configure parte del uniforme de combate y mencionados funcionarios estén correctamente uniformados como parte de la fuerza. -

2. Autorización de ingreso:

- La autorización de ingreso de personal del MDN armado al recinto portuario será competencia del OCG de PREMO. -

3. Identificación y justificación:

- Los funcionarios que pretendan ingresar al recinto portuario portando armas, deberán identificarse ante PREMO mediante la TIM y justificar plenamente el motivo del ingreso, ya sea por orden superior o caso fortuito. -

4. Circulación dentro del recinto portuario:

- En caso de autorizarse su ingreso podrán circular desde punto de ingreso desde el cual accedieron al recinto portuario, hasta el punto declarado según la tarea a realizar, evitando desviarse por comisiones secundarias no declaradas. -

5. Desviaciones no declaradas:

- En caso de ser sorprendidos en lugares no declarados, se deberá comunicar al OCG de PREMO el cual podrá disponer del retiro de los funcionarios del recinto portuario. -

6. Comunicación y coordinación con autoridades:

- Al emitir la autorización para el ingreso del personal armado, el OCG deberá realizar las comunicaciones pertinentes con la ANP a fin de que estos estén enterados. -

7. Casos no justificados:

- Si el porte de armamento no se justifica en el recinto portuario, pero sea necesario el ingreso al mismo, los funcionarios armados del MDN depositarán el armamento en la armería de PREMO. -

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		26/01/2024
DOCUMENTO	Original ☒ Copia Controlada ☐ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMEINTOS ANTE ARMAS DE FUEGO DE CARACTER LEGAL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	PR – 7/24
			OI PRENA 14012.1/18

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (ARMADA NACIONAL):

Se establecen criterios particulares para el personal naval combatiente de la Armada Nacional:

1. Porte de armamento y uniforme:

- El personal de la Armada Nacional podrá portar el armamento reglamentario siempre y cuando sea parte del uniforme de combate. El porte se justificará en lugares como unidades navales y el tránsito entre estas dentro del recinto portuario. -

2. Utilización de armamento sin uniforme:

- Queda reservado el uso de armamento dentro del recinto portuario sin el uso del uniforme identificador de la fuerza a aquel personal perteneciente a la División de Investigaciones y Narcotráfico de la Prefectura Nacional Naval, que por la particularidad de su misión justifica el no uso del mismo. -

3. Porte indebido o no justificado del armamento:

- En caso de constatar personal naval portando armamento de forma indebida o que el personal se encuentre en lugares no justificados se deberá poner en conocimiento al OCG de PREMO, el cual podrá disponer sobre el personal armado a fin de priorizar la protección de la instalación portuaria. -

4. Porte o tenencia no relacionada con la fuerza naval:

- En caso de que el porte no esté relacionado con tareas de la fuerza naval, o que el personal se encuentre armado vestido de civil, se procederá según las directivas en relación a “Civiles en tenencia de armamento” establecidas en la presente guía. -

5. Porte por parte del personal de la Prefectura del Puerto de Montevideo:

- El personal de PREMO y DIVIN es el único autorizado a portar el armamento en cualquier lugar y circunstancia dentro del recinto portuario siempre que estos se encuentren realizando tareas acordes a la misión de la Unidad.
- El personal de PREMO será desplegado por disposición del OCG, ya sea para recorridas, servicios especiales o eventos particulares. En caso de encontrar personal de la mencionada Unidad armado sin causa justificada, se deberá dar noticia al OCG para que disponga sobre el personal en cuestión. -

6. Porte por parte del personal del Comando de Infantería de Marina:

- El porte por parte del personal de COMIM se registrará en relación al punto anterior, dado a que, en caso de operar ya sea en el mantenimiento del orden público o cualquier tipo de ejercicio dentro del recinto portuario, estos deberán realizarlo dando conocimiento a PREMO. -

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		26/01/2024
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		26/01/2024
DOCUMENTO	Original ☒ Copia Controlada ☐ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMEINTOS ANTE ARMAS DE FUEGO DE CARACTER LEGAL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	PR – 7/24
			OI PRENA 14012.1/18

MINISTERIO DEL INTERIOR:

Visto que el Puerto de Montevideo es jurisdicción exclusiva de la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional Naval como auxiliar del ministerio público, se establecen los siguientes criterios con respecto al personal del Ministerio del Interior:

1. Porte de armamento y uniforme:

- El personal de Ministerio del Interior podrá portar el armamento reglamentario siempre y cuando sea parte del uniforme policial y su presencia sea justificada dentro del recinto portuario.

-

2. Autorización de ingreso:

- La autorización de ingreso de personal del Ministerio del Interior armado al recinto portuario será competencia del OCG de PREMO, salvo que por la reserva de la operación estos ingresen con personal de DIVIN, los cuales serán responsables de su ingreso. -

3. Utilización de armamento sin uniforme:

- Teniendo en cuenta que, dadas las tareas particulares de algunas dependencias de la Policía Nacional, existen funcionarios que realizan tareas vestidos de particular. En estos casos, se deberá exigir la presentación de la identificación policial correspondiente y los motivos justificados para su ingreso. -

4. Circulación dentro del recinto portuario:

- En caso de autorizarse su ingreso podrán circular desde punto de ingreso desde el cual accedieron al recinto portuario, hasta el punto declarado según la tarea a realizar, evitando desviarse por comisiones secundarias no declaradas. -

5. Porte indebido o no justificado del armamento:

- En caso de constatar personal policial portando armamento de forma indebida o en lugares no justificados se deberá poner en conocimiento al OCG de PREMO, el cual podrá disponer sobre el personal armado a fin de priorizar la protección de la instalación portuaria. -

6. Porte o tenencia no relacionada con la fuerza policial:

- En caso de que el porte no esté relacionado con tareas policiales, se procederá según las directivas en relación a “Civiles en tenencia de armamento” establecidas en la presente guía.

7. Comunicación y coordinación con autoridades:

- Al emitir la autorización para el ingreso del personal armado, el OCG deberá realizar las comunicaciones pertinentes con la ANP a fin de que estos estén enterados. -

8. Casos no justificados:

- Si el porte de armamento no se justifica en el recinto portuario, pero sea necesario el ingreso al mismo, los funcionarios armados del Ministerio del Interior depositarán el armamento en la armería de PREMO. -

9. Procedimiento policial:

- En caso de que personal policial solicite ingreso a pie o en vehículo policial, por estar en una persecución en caliente, se le permitirá el ingreso sin demoras debiendo informar de forma inmediata al O/C/G de PREMO.

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		26/01/2024
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		26/01/2024
DOCUMENTO	Original ☒ Copia Controlada ☐ Copia No Controlada ☐		

	PREFECTURA NACIONAL NAVAL (PREFECTURA DEL PUERTO DE MONTEVIDEO)	PROCEDIMEINTOS ANTE ARMAS DE FUEGO DE CARACTER LEGAL DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO	PR – 7/24
			OI PRENA 14012.1/18

CIVILES EN TENENCIA DE ARMAMENTO:

Cualquier tenencia de armamento por parte de civiles dentro del recinto portuario configura una violación al Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Por lo tanto, en caso de encontrar a civiles en posesión legal de armamento dentro del recinto portuario se actuará en el siguiente tenor:

1. Comunicaciones inmediatas:

- Se dará cuenta al OCG de PREMO de la situación el cual deberá inmediatamente poner en conocimiento a las autoridades de la ANP (OPIP). -

2. Averiguaciones de rigor:

- Se deberá realizar, en lo posible en el lugar del hallazgo, las averiguaciones correspondientes a antecedentes del portador y requisitorias del armamento en el SGSP. En caso de tener novedades en relación a las averiguaciones se procederá según lo evidenciado en el sistema.

3. Acta de declaración (Art. 61 CPP):

- Ante la presunción de un delito se deberá realizar un acta voluntaria al indagado en el marco del Artículo N° 66 del Código de Proceso Penal. La mencionada acta se tomará indiferentemente en el lugar del hecho o en la dependencia de PREMO.

4. Retiro del individuo armado:

- En caso de constatar que el arma y el tenedor de la misma no cuentan con restricciones penales de ningún tipo y la documentación pertinente sea correcta y necesaria, se le solicitará a la persona que se retire del recinto con el armamento en cuestión, debiendo en caso de ser necesario acompañarla hasta la salida más próxima quedando registro interno de la presente situación.

5. Ante presunción de delito:

- En caso de constatar de que el armamento o el tenedor del mismo se encuentran relacionados a un evento de seguridad pública o ante la presunción de una tentativa de delito, el OCG de PREMO deberá disponer de un lugar seguro para el armamento y el individuo, dar cuenta al Ministerio Público y actuar en relación a las directivas del fiscal de turno. En caso de resultar en su detención, se deberá realizar incautación del armamento y asegurar su depósito en la armería de PREMO adjuntando copia del acta de incautación para su trazabilidad.

6. Informe final:

- Finalizada las actuaciones se deberá realizar un informe de situación a SEPMA a fin de informar los detalles del incidente de protección. -

APROBADO POR	CARGO	FIRMA	FECHA
	Prefecto del Puerto de Montevideo		26/01/2024
REVISADO POR	Jefe de la División Policía Marítima		26/01/2024
DOCUMENTO	Original ☒ Copia Controlada ☐ Copia No Controlada ☐		